

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1. STATO DEL VEICOLO Il veicolo deve essere consegnato al Cliente in perfetto ordine. Il mezzo deve essere dotato di ruota di ricambio, normali attrezzi, triangolo, libretto di circolazione, contachilometri sigillato. Il locatario è responsabile della perdita o dello smarrimento dei documenti di circolazione. Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, con l'intero equipaggiamento, salvaguardando l'efficienza del veicolo stesso, escluso il normale deperimento per l'uso (art. 996 c.c.). Il veicolo è dotato di sistema GPS (localizzatore posizione del veicolo). Il locatore si riserva di verificare lo stato dell'autoveicolo noleggiato al termine del contratto di noleggio, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data della effettiva riconsegna. Entro tale termine il Locatore qualora dovesse riscontrare danni o malfunzionamenti ascrivibili alla condotta colposa o dolosa del Cliente provvederà a comunicarlo al Cliente per iscritto e ad addebitargli tutte le spese di competenza secondo i tariffari. Nel caso in cui il cliente dovesse riscontrare danni e/o anomalie sull'autoveicolo noleggiato e non li denunciasse facendoli descrivere nello spazio dedicato alle "note integrative al momento della consegna, l'autoveicolo stesso si intenderà accettato senza eccezioni e riserve.

2. USO DEL VEICOLO Il mezzo noleggiato sarà adibito dal Cliente a quanto strettamente previsto dalla carta di circolazione e sarà usata la dovuta diligenza (art. 1001 c.c.). Il veicolo può essere condotto dal Cliente o da altre persone da questo preventivamente segnalate, purché in possesso di valida patente di guida rilasciata da almeno un anno. Il Cliente assume per sé e per gli eventuali Conducenti Supplementari, l'obbligo tassativo di essere permanentemente reperibile 24 ore su 24 ai numeri di telefono indicati nel presente contratto. Il Locatore avrà la facoltà, anche dopo un solo tentativo di comunicazione con il Cliente con esito negativo, di addebitargli, in via preventiva e precauzionale, il totale della cauzione trattenuta e di attivare tutti i protocolli di sicurezza previsti dal presente contratto, atti alla localizzazione e al recupero forzato dell'autoveicolo noleggiato a spese esclusive del Cliente. Si dà atto che nel noleggio senza conducente sono esclusi l'autista, il carburante, i lubrificanti, l'acqua delle batterie, il materiale di consumo, ecc. Al cliente non compete la titolarità dell'autoveicolo, ma fa capo l'assunzione della relativa responsabilità. Nel caso in cui il cliente dovesse perdere in modo irreversibile, per qualsiasi ragione, il possesso del materiale dell'autoveicolo noleggiato, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore del mezzo indicato nel presente contratto. L'autoveicolo, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere concesso in uso o dato in possesso o custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi. Qualora il cliente lasci lo Stato italiano senza la preventiva autorizzazione del Locatore, si attiveranno automaticamente, a spese del Cliente, tutti i protocolli di sicurezza che prevedono l'incasso immediato della cauzione, il blocco del motore dell'autoveicolo senza preavviso, nonché il recupero forzato dello stesso che sarà eseguito autonomamente dalle Autorità competenti più vicine senza che il Locatore possa intervenire. Altresì, il Locatore avrà diritto di esigere il pagamento delle penali contrattuali per l'inadempimento del Cliente. In caso di espatrio non autorizzato, tutte le coperture assicurative decadranno automaticamente e qualsiasi responsabilità, ivi compresi i danni causati a sé o a terzi, all'autoveicolo noleggiato, o per la perdita totale o parziale del bene, saranno di esclusiva e totale responsabilità del Cliente.

3. DANNI MECCANICI, GUASTI O USO IMPROPRIO Qualora durante il periodo di noleggio si verificano guasti, avarie o danni di natura meccanica, elettrica, elettronica o comunque conseguenti all'utilizzo dell'autoveicolo, e tali eventi siano riconducibili a dolo,

colpa, negligenza, imperizia, imprudenza, uso improprio o non conforme alle prescrizioni del costruttore, alla carta di circolazione, alle disposizioni del presente contratto o alle normali modalità di utilizzo del veicolo da parte del Cliente e/o dei Conducenti Supplementari, il Cliente sarà ritenuto integralmente responsabile e sarà tenuto a corrispondere al Locatore tutti i costi e le spese necessari per il ripristino del veicolo e per il risarcimento dei danni subiti.

A titolo esemplificativo, rientrano tra tali costi le spese di diagnosi, soccorso stradale, recupero e trasporto del veicolo, manodopera, pezzi di ricambio, riparazioni, materiali di consumo, fermo tecnico e ogni ulteriore spesa direttamente conseguente al danno, nella misura in cui risulti imputabile alla condotta del Cliente e/o dei Conducenti Supplementari.

Restano esclusi dalla responsabilità del Cliente i guasti e i deterioramenti derivanti da normale usura, vetustà, difetti preesistenti o cause non imputabili al Cliente e/o ai Conducenti Supplementari.

Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Locatore qualsiasi anomalia, spia di avaria, malfunzionamento o rumore anomalo riscontrato durante l'utilizzo del veicolo e dovrà interrompere l'utilizzo qualora la prosecuzione della marcia possa determinare o aggravare il danno. La mancata tempestiva comunicazione e/o la prosecuzione dell'utilizzo del veicolo nonostante la presenza di anomalie, quando idonea ad aggravare il danno, comporterà l'assunzione a carico del Cliente dei relativi ulteriori costi.

4. RICONSEGNA La riconsegna del mezzo dovrà avvenire entro le ore del giorno di rientro previsto, ad eccezione di casi specifici da concordare preventivamente e per scritto. Nel caso di ritardo nella riconsegna del mezzo oltre l'orario indicato, sarà applicata una penale oraria pari al 10% della tariffa giornaliera, con un minimo di tre ore. Se il Cliente avvisa la Locatrice che intende prorogare il contratto, almeno 24 ore prima della scadenza del termine previsto per la riconsegna, il presente contratto sarà esteso fino alla effettiva data di restituzione del veicolo senza penale alcuna. In casi specifici può essere stabilito, preventivamente e per scritto, un diverso termine di preavviso fra le parti. Trascorse 24 ore dal termine previsto per la riconsegna del veicolo senza che la Locatrice abbia ricevuto alcuna notizia da parte del Cliente, questa avrà facoltà di querelare il Cliente stesso alle competenti Autorità per appropriazione indebita dell'automezzo noleggiato. Per eventuali consegne convenute nel contratto di noleggio in luoghi diversi da deposito del Locatore, quest'ultimo si riserva la facoltà di applicare una maggiorazione della tariffa per effetto dell'assunzione del rischio connesso alla trasferta fuori sede d'impresa. Il cliente si obbliga a riconsegnare l'autoveicolo al locatore nello stesso stato in cui lo ha ricevuto dal locatore. Qualora al momento della riconsegna l'autoveicolo risultasse privo del pieno di carburante, il Locatore avrà diritto di addebitare al Cliente l'intero costo di rifornimento.

NB. PER IL NOLEGGIO DA 1 A 3 GIORNI E' PREVISTO UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL VEICOLO PARI A € 10,00 PER LE AUTO E € 20,00 PER I FURGONI E VEICOLI COMMERCIALI (IVA INCLUSA).

5. FURTO/ INCENDIO Il veicolo non è assicurato contro il furto e incendio. In caso di furto e incendio il Cliente è responsabile dell'importo previsto e determinato in fase contrattuale che saranno a lui addebitati. In ogni caso il cliente, dal momento della conoscenza del fatto, dovrà fare tempestiva denuncia alle autorità competenti

FIRMA

ed entro 24 ore dalla denuncia si impegna a fornirne copia alla Locatrice, unitamente a tutte le chiavi dell'autoveicolo ricevute.

6. COPERTURE ASSICURATIVE Gli autoveicoli oggetto del presente contratto sono coperti dalla garanzia assicurativa di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), ai sensi della normativa vigente e delle condizioni previste dalla relativa polizza assicurativa.

Il servizio di assistenza stradale è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, secondo le modalità e nei limiti previsti dal servizio di assistenza convenzionato con il Locatore. L'attivazione del servizio di assistenza stradale dovrà essere effettuata esclusivamente previa autorizzazione e disposizione del Locatore, in qualità di proprietario del veicolo, il quale provvederà, ove necessario, a coordinare direttamente l'intervento con il servizio di assistenza convenzionato.

N.B. : Il Cliente e/o i Conducenti Supplementari non sono pertanto autorizzati ad attivare autonomamente servizi di soccorso, carro attrezzi, recupero, trasporto o altri servizi di assistenza a carico del Locatore, salvo comprovate situazioni di emergenza nelle quali sia oggettivamente impossibile contattare preventivamente il Locatore.

In tali casi, il Cliente dovrà comunque informare tempestivamente il Locatore dell'accaduto e fornire tutta la documentazione relativa all'intervento effettuato. Qualora l'intervento di assistenza stradale si renda necessario per foratura o danneggiamento degli pneumatici, perdita o danneggiamento delle chiavi, errato rifornimento di carburante, esaurimento del carburante, utilizzo di carburante o liquidi non conformi, batteria scarica per cause imputabili al Cliente, utilizzo improprio del veicolo, mancata osservanza delle prescrizioni d'uso, negligenza, imprudenza, imperizia o altra condotta imputabile al Cliente e/o ai Conducenti Supplementari, tutti i costi relativi all'intervento di assistenza saranno integralmente a carico del Cliente. In tali casi, il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Locatore, previa documentazione della relativa spesa, tutti i costi sostenuti per il soccorso stradale, il recupero, il trasporto, il traino, la riparazione e ogni altra attività resasi necessaria a seguito dell'evento, nella misura in cui tali costi siano imputabili alla condotta del Cliente e/o dei Conducenti Supplementari. Il medesimo obbligo di rimborso si applicherà qualora il Cliente attivi autonomamente, senza la preventiva autorizzazione del Locatore, un servizio di assistenza non espressamente autorizzato, fatto salvo il caso di comprovata necessità ed emergenza.

6.1 VEICOLO SOSTITUTIVO Qualora, a seguito di un guasto, incidente o altro evento che renda temporaneamente indisponibile il veicolo, venga autorizzata dal Locatore l'attivazione di un veicolo sostitutivo, il Locatore provvederà, compatibilmente con la disponibilità dei veicoli e dei servizi presenti nella località interessata, a mettere a disposizione del Cliente un veicolo sostitutivo entro 24 ore dalla richiesta e dalla relativa autorizzazione, anche qualora il Cliente e/o il veicolo si trovino fuori dal territorio italiano, nei limiti delle condizioni del servizio di assistenza e delle effettive disponibilità locali.

6.2 ASSISTENZA ALL'ESTERO Qualora il veicolo si trovi legittimamente all'estero e, a seguito di un guasto, incidente o altro evento coperto dal servizio di assistenza, non sia possibile rendere immediatamente disponibile un veicolo sostitutivo, il Locatore provvederà, compatibilmente con le circostanze, a organizzare una sistemazione provvisoria per il conducente presso una struttura ricettiva, quale B&B, hotel o struttura equivalente, sino alla disponibilità del veicolo sostitutivo o, comunque, sino al ripristino del veicolo, secondo modalità e limiti concordati con il Cliente.

7. DANNI A COSE O ANIMALI La locatrice non sarà ritenuta responsabile per perdita o danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul veicolo, sia durante che dopo il noleggio.

8. AMMENDE E SINISTRI Sono a carico del locatario le ammende contravvenzioni per infrazioni al codice della strada del veicolo commesse durante il periodo del noleggio. Il locatario si impegna a rimborsare alla Locatrice quanto da essa anticipato per il pagamento delle infrazioni di cui sopra. In caso di fermo forzato del veicolo, dipendente da fatti imputabili al Cliente o al conducente autorizzato, alla Locatrice è riconosciuta una somma corrispondente la tariffa giornaliera di noleggio, comunque non eccedente complessivamente al valore commerciale del mezzo. In caso di sinistro il cliente dovrà dare tempestiva comunicazione alla Locatrice. In caso di torto e danni recati al veicolo della controparte, il cliente sarà unico responsabile della franchigia fino all'importo stabilito in fase contrattuale che saranno a lui addebitati.

9. RESPONSABILITÀ Il Cliente sarà unico responsabile di qualsiasi danno recato al veicolo noleggiato, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.

10. COMUNICAZIONI Il Cliente si impegna ad effettuare alla Locatrice le comunicazioni di sinistro, furto e incendio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno feriale successivo all'avvenuta conoscenza del fatto. Il noleggiatore potrà cambiare il veicolo nel corso del noleggio.

11. RIPARAZIONI Le riparazioni e manutenzioni del veicolo, ordinarie e straordinarie, vengono effettuate dalla Locatrice. Nel caso in cui si verifichi una necessità urgente durante il periodo di noleggio, può provvedervi il Cliente, carico della Locatrice, dietro preventiva autorizzazione scritta della stessa. Eventuali danni arrecati al veicolo, causati dal mancato rispetto delle norme previste dal libretto "uso e manutenzione", saranno risarciti dal Cliente alla Società. Il Cliente si impegna a non apportare alcuna modifica al veicolo noleggiato. In caso di danni arrecati all'autoveicolo noleggiato, il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore per ogni giorno in cui l'autoveicolo danneggiato dovesse rimanere in assistenza sia per manutenzione a causa di danni funzionali o meccanici, sia per il reperimento di parti di ricambio, come pure per la manutenzione atta al ripristino della carrozzeria o degli interni. Nello stesso modo si calcola l'importo che sarà addebitato al Cliente per un eventuale fermo dell'autoveicolo noleggiato per ordine o atto delle Autorità competenti per eventuali responsabilità a carico del Cliente o del conduttore dell'autoveicolo noleggiato durante il periodo di noleggio.

12. PRENOTAZIONE In caso di rinuncia del Cliente al veicolo prenotato, comunicata alla Locatrice con preavviso inferiore a 24 ore, egli dovrà pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa minima di noleggio per i giorni prenotati; analogo importo sarà dovuto alla Locatrice in caso di anticipata riconsegna dell'automezzo senza il preavviso sopra indicato. Nel caso in cui la Locatrice non consegna al Cliente il veicolo come pattuito da prenotazione, senza avvisare nel termine di cui sopra, questa dovrà pagare al Cliente l'importo della tariffa minima del noleggio per i giorni prenotati, a titolo di risarcimento danni.

13. TARIFFA Il veicolo s'intende noleggiato secondo le sotto indicate tariffe in vigore alla data di sottoscrizione del contratto; eventuali variazioni, per i contratti di durata superiore a 15 giorni, devono essere preventivamente comunicate al Cliente, con facoltà per lo stesso di accettazione o di recesso. Il periodo minimo di noleggio è di 24 ORE. I pagamenti dei corrispettivi convenuti devono essere regolati dal Cliente alle scadenze pattuite. Il pagamento dei corrispettivi pattuiti è da effettuarsi anticipatamente. Per ogni ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora nella misura del tasso legale della Banca Europea maggiorato di 4 punti percentuali.

FIRMA

Inoltre, la Locatrice, previa comunicazione al Cliente secondo le modalità previste dal presente contratto, si riserva il diritto di procedere al blocco del motore e/o all'inibizione dell'utilizzo del veicolo, mediante i dispositivi e i sistemi eventualmente installati sul mezzo, al fine di impedirne l'ulteriore utilizzo sino alla completa regolarizzazione delle somme dovute, fatto salvo ogni ulteriore diritto della Locatrice previsto dal presente contratto e dalla legge. A decorrere dalla data di effettivo blocco del veicolo e sino alla sua completa restituzione alla Locatrice, saranno a carico del Cliente, oltre agli importi contrattualmente dovuti e alle eventuali somme necessarie per la regolarizzazione della propria posizione, i costi e gli oneri derivanti dal fermo del veicolo conseguente al mancato pagamento, nella misura prevista dal presente contratto o dal relativo tariffario. Qualora, a seguito del mancato o irregolare pagamento, si renda necessario procedere al recupero, ritiro, trasporto o rimpatrio del veicolo, saranno altresì integralmente addebitate al Cliente le relative spese, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di intervento, recupero, carro attrezzi, trasporto, trasferimento, rimpatrio, custodia e ogni altro costo ragionevolmente sostenuto dalla Locatrice per il recupero del mezzo. Per il noleggio dell'autoveicolo il Cliente è obbligato a depositare una somma che varrà trattenuta a titolo di deposito cauzionale. Detta somma non è fruttifera e verrà restituita dopo 15 giorni dalla regolare riconsegna dell'autoveicolo e l'integrale pagamento dei corrispettivi pattuiti.

14. CAUZIONE Al momento del ritiro del mezzo la Locatrice potrà richiedere al Cliente una cauzione da € 500,00 ad € 1.500,00 in base al veicolo locato, da valere anche in conto prezzo. A fronte di una franchigia che varia in base al veicolo da € 1.350,00 ad € 5.000,00 (RCA, Kasko, Furto e Incendio, Atti vandalici, Sinistri, Danni a terzi).

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla Locatrice, nel caso di uso non appropriato del veicolo da parte del Cliente, ai sensi del presente contratto, nonché nel caso di insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente. Il Cliente, a sua volta, potrà risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il mezzo e l'equipaggiamento indicati nel presente contratto non siano idonei all'uso ed all'utilizzo.

16. CONCILIAZIONE Le parti si impegnano a dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità del presente contratto preventivamente, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori e di categoria, allo Sportello di Conciliazione di Taranto.

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. Del c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente tutte le clausole previste dal presente contratto.

17. DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONI Il sottoscritto locatario dichiara di aver letto attentamente e di accettare integralmente le condizioni generali di noleggio riportate nel presente contratto, nonché ogni clausola ivi contenuta.

FIRMA